MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio federal modelo para integrar registros provinciales y municipios a la Ventanilla Única «Empresa en 24 horas»

Convenio tipo Nación-provincia, con adhesión de municipios: mismo estatuto modelo y plazo de 24 horas en los registros públicos provinciales, habilitaciones de bajo riesgo con plazo máximo, aprobación automática y control posterior, y el estándar de balances auditados y beneficiario final para ligas y clubes de fútbol.

Propuesta 28: Empresa en 24 horas · Propuesta 100: Clubes de barrio, cooperativas y fútbol limpio
Cuándo: Fase I
Trámite: Convenio Nación-provincia (art. 125 CN), con adhesión municipal por ordenanza. Lo firman el titular del área de gobierno digital y el Gobernador; ratificación nacional en la ley «Ley de Ventanilla Única Digital para Empresas» (Fase II) y provincial según cada Constitución.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Convenio intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área de la Jefatura de Gabinete de Ministros con competencia en gobierno digital, y la PROVINCIA DE [Provincia], representada por su Gobernador, en adelante «las partes», con la adhesión de los municipios que lo suscriban.

Que el Decreto N° […] creó la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas», que integra la inscripción societaria, la identificación tributaria, el alta como empleador, la apertura de cuenta y las habilitaciones de las jurisdicciones que adhieran, y facultó a la autoridad de aplicación a suscribir convenios con las provincias y los municipios.

Que el artículo 38 de la Ley N° 27.349 obliga a los registros públicos a inscribir las sociedades por acciones simplificadas dentro de las veinticuatro (24) horas cuando se utiliza el modelo tipo de instrumento constitutivo.

Que la inscripción societaria fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las habilitaciones comerciales son competencias provinciales y municipales, por lo que su integración solo puede convenirse.

Que la Inspección General de Justicia solo controla a las entidades con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la transparencia de las ligas y los clubes de fútbol del resto del país requiere la cooperación de los registros provinciales de personas jurídicas.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan integrar el registro público de la Provincia y las habilitaciones comerciales de los municipios que adhieran a la Ventanilla Única Digital «Empresa en 24 horas» creada por el Decreto N° […], con el mismo estatuto modelo y el mismo plazo de inscripción que rigen en el orden nacional y con un régimen de aprobación automática y control posterior para las habilitaciones de bajo riesgo.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Registro público provincial. La Provincia, por medio de su registro público, se compromete a: a) admitir la constitución de sociedades por acciones simplificadas con el modelo tipo de instrumento constitutivo y firma digital a través de la Ventanilla Única, sin certificación notarial; b) inscribirlas dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles de presentada la documentación completa, conforme al artículo 38 de la Ley N° 27.349; c) aplicar control posterior por riesgo; y d) adecuar su normativa dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Habilitaciones de bajo riesgo. La Provincia promoverá que sus municipios adhieran al presente Convenio y adopten por ordenanza, para las actividades de bajo riesgo: a) un listado público de esas actividades; b) un trámite digital único a través de la Ventanilla Única; c) un plazo máximo para resolver, fijado y publicado por cada municipio; d) la aprobación automática si el organismo no se pronuncia en ese plazo; y e) el control posterior de las condiciones de seguridad, higiene y localización, con facultades de clausura ante incumplimientos graves. Las habilitaciones provinciales de bajo riesgo se regirán por las mismas reglas.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Adhesión de los municipios. Los municipios adhieren al presente Convenio mediante acta de adhesión suscripta por su Intendente, previa ordenanza que adopte las reglas de la cláusula tercera. La adhesión se comunicará a la Nación, que habilitará su integración a la Ventanilla Única.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Personas jurídicas deportivas. El registro de personas jurídicas de la Provincia aplicará a las ligas y a los clubes con domicilio en su territorio que participen en competencias de fútbol el mismo estándar que la Inspección General de Justicia exija en el orden nacional: a) balances anuales auditados y publicados, con el detalle de los derechos de televisión, las transferencias, las comisiones y los intermediarios; y b) la identificación del beneficiario final de las personas que los financien, les presten, los patrocinen o comercialicen sus derechos, incluidas las casas de apuestas. Las partes compartirán esa información con la Inspección General de Justicia y con la Unidad de Información Financiera.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Obligaciones de la Nación. La Nación pone a disposición de la Provincia y de los municipios adheridos, sin costo, la Ventanilla Única, la firma digital, la validación de identidad en línea y la asistencia técnica para la integración de sus sistemas.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Datos personales. Los datos que las partes intercambien a través de la Ventanilla Única solo podrán usarse para el trámite respectivo y para las funciones propias de cada organismo, conforme a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y a la legislación provincial aplicable. Cada intercambio quedará registrado.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Publicación de resultados. Las partes publicarán cada mes, por jurisdicción y en formato abierto, la cantidad de sociedades inscriptas, el plazo efectivo de inscripción, las habilitaciones otorgadas por aprobación expresa y por aprobación automática, y los resultados del control posterior.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con su propio presupuesto. El presente Convenio no genera transferencias de fondos entre las partes.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Vigencia. El presente Convenio rige desde su firma y por CUATRO (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Convenio. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Ratificación. El Estado nacional someterá los convenios suscriptos a la ratificación del Honorable Congreso de la Nación en la ley de ventanilla única para empresas. La Provincia someterá el presente Convenio a la aprobación de su Legislatura si así lo exige su Constitución, y los municipios lo aprobarán por ordenanza de su Concejo Deliberante.